

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 97/2531 หม่อมราชวงศ์เผาสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ โจทก์
นายทวี พงษ์ก่อสร้าง กับพวก จำเลย
ป.วิ.พ. มาตรา 40

ศาลนัดสืบพยานจำเลยเวลา 9.00 นาฬิกา ถึงเวลานัดทนายจำเลยมาศาลแต่พยานจำเลยยังไม่มา ทนายจำเลยรอฟยานอยู่นอกห้องพิจารณาโดยมิได้แจ้งเหตุขัดข้องหรือขอเลื่อนคดีต่อศาลหรือเจ้าหน้าที่ของศาล ศาลออกนั่งพิจารณาเวลา 9.33 นาฬิกา และสั่งว่า จำเลยไม่มาศาล โดยมิได้แจ้งเหตุขัดข้องหรือขอเลื่อนถือว่าไม่มีพยานมาสืบและนัดฟัง คำพิพากษา เช่นนี้แสดงว่าศาลรอจำเลยเกินกำหนดนัดไป 33 นาที โดยจำเลยมิได้ดำเนินการอย่างใด จำเลยจะอ้างว่าเป็นความเข้าใจผิด ของทนายจำเลย ศาลจะพิจารณาคดีของตนเป็นเรื่องที่สองไม่ได้ เพราะจะทำให้กำหนดวันเวลาที่ศาลนัดไว้ไร้ ประโยชน์ จึงไม่จำเป็นต้อง ไล่สวนคำร้องขอสืบพยานของจำเลย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างจำเลยที่ 2 ได้ขับขี รถจักรยานยนต์เพื่อทำธุรกิจในการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ไปตามถนนเพชรบุรีด้วยความประมาท เจี่ยวชนโจทก์ล้มลงศีรษะกระแทกพื้นถึงสอบ ต้องเข้าโรงพยาบาลและกลายเป็นคนพิการ ขอค่ารักษาพยาบาล ค่าขาดรายได้ และค่าสินไหมทดแทนแก่ร่างกายอนามัย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 290,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 1 เคยทำงานอยู่กับจำเลยที่ 2 แต่ถูกไล่ออกไปแล้วก่อนเกิดเหตุ วันเกิดเหตุจำเลยที่ 1 มายืมรถจักรยานยนต์ของจำเลยที่ 2 กับพนักงานของจำเลยที่ 2 แล้วไปทำละเมิดต่อโจทก์ ค่าเสียหายไม่เกิน 20,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์เสร็จแล้ว ระหว่างพิจารณานัดสืบพยานจำเลยวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2527 จำเลยที่ 2 ไม่มาศาล ศาลชั้นต้นสั่งว่าจำเลยที่ 2 ไม่มีพยานมาสืบ และนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2527 จำเลยที่ 2 มายื่นคำร้องขอให้ศาลอนุญาตจำเลยที่ 2 นำพยานมาสืบ ศาลชั้นต้นสั่งว่าคำร้องนี้มีได้ขอให้ทำอะไร รวมสำนวนไว้แล้วพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินแก่โจทก์ 195,709 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ได้สวนคำร้องลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2527 แล้วมีคำสั่งไปตามรูปคดี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามที่จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องว่า ทนายจำเลยที่ 2 มาศาลเมื่อเวลาประมาณ 8.30 นาฬิกา พยานจำเลยยังไม่มา เวลา 9.00 นาฬิกา ทนายจำเลยไปที่ห้องพิจารณาแล้วไม่พบเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ จึงออกมาโทรศัพท์ตามพยานครั้งไปที่ห้องพิจารณาพบว่ากำลังพิจารณาคดีอีกเรื่องหนึ่ง จึงออกมานั่งรอพยานที่แผนกประชาสัมพันธ์ตามที่นัดไว้แต่ยังไม่พบก็กลับมานั่งรอที่ห้องพิจารณา เจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ได้มาตามและบอกว่าศาลได้สั่งตัดพยานจำเลยที่ 2 และนัดฟังคำพิพากษาแล้ว นั้น ปรากฏในรายงานกระบวนการพิจารณาว่า ศาลออกนั่งพิจารณาคดีนี้เวลา 9.33

นาฬิกา ทนายโจทก์มาศาล นอกนั้นไม่มา จึงสั่งว่าจำเลยที่ 2 ไม่มาศาลโดยไม่แจ้ง เหตุขัดข้องหรือขอเลื่อน ถือว่าไม่มีพยานมาสู้บ แสดงว่าศาลได้รอฟายจำเลยเกิน กำหนดนัดไปถึง 33 นาที จำเลยที่ 2 ก็ยอมรับว่า ไม่ได้แจ้งเหตุขัดข้องเรื่องพยานมา ซ้ำให้ศาลทราบ ทั้งมิได้ร้องขอเลื่อนคดี เพียงแต่อ้างว่าเป็นความสำคัญผิดของทนาย จำเลยที่ 2 ว่าศาลจะพิจารณาคดีของตนเป็นเรื่องที่สอง เช่นนี้เห็นว่าจำเลยที่ 2 ไม่ สามารถยกขึ้นเป็นข้ออ้างได้ เพราะถ้ายอมให้อ้างเช่นนั้น กำหนดวันเวลาที่ศาลนัดไว้ ก็ไร้ประโยชน์เมื่อถึงเวลานัดแล้ว พยานไม่มาอันเป็นเหตุขัดข้อง จำเลยที่ 2 ก็มีหน้าที่ต้องแจ้งเหตุนั้นให้ศาลหรือเจ้าหน้าที่ของศาลทราบ แต่จำเลยที่ 2 มิได้กระทำ หาก ใ้ไต่สวนคำร้องของจำเลยที่ 2 ก็คงฟังได้เพียงว่าพยานมาศาลช้ากว่ากำหนดนัดไป 30 นาทีตามที่จำเลยที่ 2 อ้าง ดังนั้นที่ศาลชั้นต้นสั่งว่าจำเลยที่ 2 ไม่มีพยานมาสู้บนั้น ชอบแล้ว ไม่จำต้อง ไ้ไต่สวนคำร้องของจำเลยที่ 2

พิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ธีรศักดิ์ กรวรรณสุต-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ